

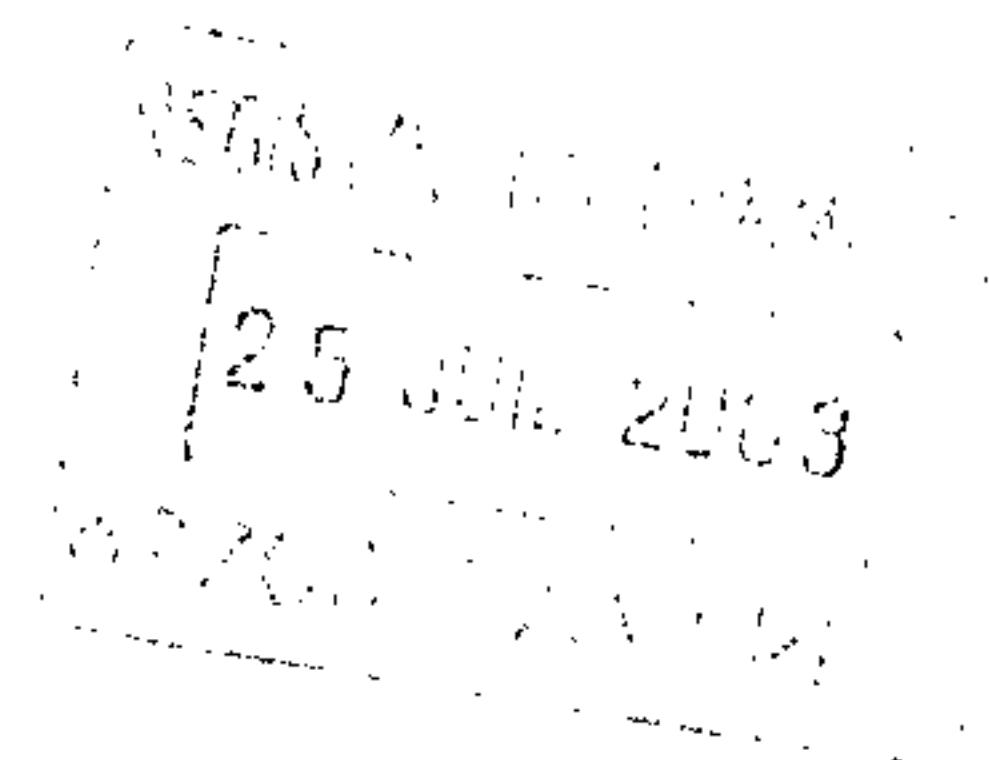
11

A-1042
du 25/07/2003

Bertrand Weiss

Ingenieur Commercial E.C.S. Maître en Droit
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
inscrits à la Cour d'Appel de Colmar

03 859



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

DANS LE CADRE DE L'APPORT D'UN FONDS DE COMMERCE

PAR MONSIEUR JACQUES BOCKEL

A LA SàRL JACQUES BOCKEL

SàRL au capital de 7.500 euros

Siège social : 12, rue des Sources

67700 – SAVERNE

RCS Saverne : B 445 070 311

==

En exécution de la mission qui m'a été confiée par ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 juin 2003 concernant l'apport du fonds de commerce de Monsieur Jacques BOCKEL à la société Jacques BOCKEL SàRL, j'ai établi le présent rapport prévu par l'art. L 223-33 du Code du commerce.

L'actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité d'apport signé par l'apporteur et le représentant de la société bénéficiaire en date du 12 juillet 2003. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables en France à cette mission : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des parts à émettre par la société bénéficiaire des apports augmentée de la prime de fusion.

I. Présentation de l'opération et description des apports

1.1. Entités participant à l'opération

1.1.1. Les entités concernées

- Entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL

Monsieur Jacques BOCKEL exerce une activité de fabrication et de commercialisation de chocolat, de vente de glaces et confiserie à titre individuel, activité qui relève des bénéfices industriels et commerciaux et pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 332 005 917 (85 A 48).

L'entreprise individuelle a été créée en date du 19 mars 1985.

En date du 4 décembre 1991, Monsieur Jacques BOCKEL a racheté le fonds de commerce dit « Jacoponi » sis au 77 grand rue à Saverne.

L'entreprise individuelle compte actuellement deux établissements :

- 12 rue des Sources à Saverne : laboratoire de production, hall de stockage, administration et magasin de vente
- 77 grand rue à Saverne : magasin de vente

- *Société Jacques BOCKEL SàRL*

La société Jacques BOCKEL est une société à responsabilité limitée ayant son siège social 12 rue des Sources à 67700 Saverne immatriculée le 19 février 2003 au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 445 070 311 (2003 B 59).
Son capital est fixé à 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune.

Le capital social est réparti ainsi :

- 10 parts sociales à Monsieur Jacques BOCKEL
- 90 parts sociales à Monsieur JérémY BOCKEL

La société a été créée pour une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

1.1.2. Motif de l'opération

Pour faire face au développement de son activité, Monsieur Jacques BOCKEL envisage de faire apport à la Société Jacques BOCKEL SàRL au capital de 7 500 euros de son entreprise individuelle.

1.2. Description et évaluation des apports

Les apports sont constitués d'un fonds de commerce à savoir des éléments incorporels et corporels nécessaires à l'activité, ainsi que les passifs directement liés aux éléments apportés.

Les comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 18 février 2003.

1.2.1. Description de l'actif apporté

- Immobilisations incorporelles

Toute la clientèle attachée au fonds de commerce ainsi que le nom commercial, les marques et brevets, les procédés de fabrication, la clientèle, les baux commerciaux portant sur les locaux nécessaires à l'exploitation respectivement au 12 rue des sources à Saverne moyennant un loyer mensuel de 1 823,90 € et au 77 grand rue à 67700 Saverne moyennant un loyer mensuel de 729,32 €.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Rachat de tournée (Walter 1989)	1 524,49 €	1 524,49 €
Fonds de commerce	15 244,90 €	95 802,02 €
Le total des immobilisations incorporelles apportées s'élève à		97 326,51 €

- Immobilisations corporelles

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
- Agencements liés au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	0,00 €	0,00 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 12 rue des Sources	141 377,66 €	141 377,66 €
- Installations générales diverses	779,71 €	779,71 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	3 791,00 €	3 791,00 €
- Matériels industriels	5 054,87 €	5 054,87 €
- Matériels et outillages	30 326,31 €	30 326,31 €
- Matériels de transport	1 894,39 €	1 894,39 €
- Matériels de bureau et informatique	1 237,27 €	1 237,27 €
Le total des immobilisations corporelles apportées s'élève à		184 461,21 €

1.2.2. Description du passif apporté

- Emprunts bancaires

Monsieur Jacques BOCKEL apporte tous les emprunts directement liés aux immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

SOGENAL	776,58 €
BANQUE POPULAIRE	3 438,68 €
CAISSE D'EPARGNE	113 395,49 €
BANQUE POPULAIRE	15 244,00 €
Le total des emprunts bancaires s'élève à	
	132 854,75 €

Le transfert des emprunts bancaires à la société JACQUES BOCKEL SàRL a fait l'objet d'un accord verbal entre les banques et Monsieur Jacques BOCKEL.

- Passif d'exploitation

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les passifs d'exploitation strictement liés à l'actif immobilisé apporté à savoir les dettes de fournisseurs d'immobilisation inscrites au bilan de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Fournisseurs d'immobilisations	16 482,97 €	16 482,97 €
Le total des dettes fournisseurs d'immobilisations s'élève à		16 482,97 €

1.2.3. Valeur nette de l'apport

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	16 769,39 €	97 326,51 €
Immobilisations corporelles	184 461,14 €	184 461,14 €
Total actif		281 787,72 €
PASSIF		
Passif bancaire	- 132 854,75 €	- 132 854,75 €
Passif fournisseurs d'immobilisations	- 16 482,97 €	- 16 482,97 €
Total passif		- 149 337,72 €
La valeur nette de l'apport s'élève à		132 450,00 €

En plus des éléments énoncés ci-dessus, sont également transmises toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation des biens apportés.

1.4. Rémunération des apports

La valeur totale de l'apport de Monsieur Jacques BOCKEL s'élève à 132 500 €.

En contrepartie de la valeur nette de cet apport et s'agissant d'un bien propre à Monsieur Jacques BOCKEL, il sera attribué à Monsieur Jacques BOCKEL 1766 parts nouvelles entièrement libérées de nominal 75 euros au titre de l'augmentation de capital de la SàRL JACQUES BOCKEL.

Il n'existe pas de différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale des parts à émettre de la société JACQUES BOCKEL SàRL. En conséquence, il ne sera émis aucune prime d'apport.

1.5. Aspects juridiques et fiscaux

Selon le traité d'apport du 12 juillet 2003, la société JACQUES BOCKEL aura la propriété du fonds apporté à compter du jour de l'assemblée approuvant l'augmentation de capital rémunérant l'apport mais elle en aura la jouissance rétroactivement à la date où la société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à savoir le 19 février 2003.

Aucune régularisation de TVA ne sera due, la société JACQUES BOCKEL SàRL prenant l'engagement de soumettre à la TVA la cession ultérieure des biens corporels apportés et de procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impôts.

L'opération d'apport sera placée sous le régime fiscal spécial des transmissions d'entreprises conformément à l'article 151 octies du Code Général des impôts.

La société JACQUES BOCKEL SàRL taxe ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés.

II. Diligences et appréciation de la valeur des apports

S'agissant des valeurs individuelles des apports proposées dans le traité d'apport, mes diligences ont consisté à :

- contrôler par sondage l'existence des actifs apportés,
- examiner les comptes annuels au 31 décembre 2002,
- examiner les éléments intervenus pendant la période de rétroactivité afin de m'assurer qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la valorisation des apports,
- contrôler par sondage la réalité et l'exhaustivité des passifs transmis,
- analyser la méthode de valorisation du fonds de commerce et sa correcte application au fonds de commerce apporté.

Mes contrôles de la valeur individuelle des apports appellent les observations suivantes :

Les éléments incorporels des fonds exploités par la société JACQUES BOCKEL SàRL sont évalués à 95 802,02 € alors qu'ils figurent à l'actif du bilan pour leur valeur historique à 15 244,90 €.

S'agissant de la valeur du fonds, j'ai approché celle-ci par rapport au chiffre d'affaires hors taxe moyen et au bénéfice net moyen des trois derniers exercices.

Pour évaluer la valeur du fonds, j'ai retenu le chiffre d'affaires et le bénéfice des trois derniers exercices à savoir 2001/2002/2003 figurant dans le traité d'apport du 12/07/2003.

Il convient de préciser que l'exercice 2003 ne correspond pas à une année entière. Pour permettre d'effectuer des comparaisons, j'ai ramené cet exercice sur 12 mois. Ainsi, pour l'estimation du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'exercice 2003, j'ai appliqué la même

progression que celle obtenue de l'exercice 2002 par rapport à 2001. On constate alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont progressé respectivement de 12 % et 22%.

S'agissant d'une entreprise individuelle soumise aux bénéfices industriels et commerciaux, il est nécessaire de neutraliser la rémunération du travail du dirigeant et la charge d'impôt calculé au taux de l'impôt sur les sociétés. J'ai estimé à ce titre que le bénéfice devrait être diminué de 30 000 € correspondant à la rémunération normale annuelle du dirigeant.

L'estimation s'établit ainsi :

	CA HT	Bénéfice net après retraitement
01/07/2002 au 18/02/2003 ramené à 12 mois	⁽¹⁾ 692 482 €	⁽²⁾ 37 629 €
01/07/2001 au 30/06/2002	618 288 €	27 237 €
01/07/2000 au 30/06/2001	551 015 €	18 543 €
	CA HT moyen	Bénéfice moyen
	620 595 €	27 803 €

(1) $618\,288 \times 1,12$

(2) $(70\,856 \times 1,22 - 30\,000) \times (1 - 33\frac{1}{3} \%)$

La société dispose d'un potentiel de développement important. La rentabilité dégagée par l'entreprise individuelle (5 %) est satisfaisante compte tenu de la spécificité de l'activité.

La valeur des éléments incorporels du fonds représente environ 3,5 années de bénéfice et 16 % du chiffre d'affaires hors taxe moyen.

La valeur de l'apport retenue correspond à une valeur de convenance inférieure à la valeur vénale du fonds de commerce. Dans ces conditions, la valorisation du fonds de commerce de la société JACQUES BOCKEL SàRL qui dégage une rentabilité satisfaisante et régulière apparaît modérée.

Sur la base de mes travaux, je conclus que la valeur des apports s'élevant à 132 500 €, n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation en capital de la société.

Schiltigheim, le 22 juillet 2003.

B. WEISS
Commissaire aux comptes